

1500317-60.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-60.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2024618/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22677111 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 598/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2024618 - 13º D.P. CAMPINAS, 598/22/010 - 13º D.P. CAMPINAS, 2024618/2022 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIAN CARLOS MARTINES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Gian Carlos Martines, Eduardo Ribeiro de Araujo e José Libanio, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia o dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 02h50min, na Avenida de Cillo, 1827, Jardim São Paulo, no interior da Ótica

Americana, situada na cidade e comarca de Americana/SP, os réus, previamente acordados e agindo com unidade de desígnio, subtraíram, para proveito comum, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 01 televisor, marca Samsung 58 polegadas, avaliado em R\$ 3.500,00, 07 computadores, marca DELL, avaliados em R\$ 10.800,00, 05 teclados de computador, marca DELL, avaliados em R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), 05 mouses, marca DELL, avaliados em R\$ 195,00, 07 óculos de sol sem marca aparente, bens pertencentes à Ótica Americana.

Consta ainda que, no mesmo dia, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 03h30min, na Rua Doutor Paulo Castro Pupo Nogueira, n.º 404, Nova Campinas, no interior do estabelecimento comercial Wit Holding, situado nesta cidade e comarca de Campinas/SP, os acusados, previamente acordados e agindo com unidade de desígnio, subtraíram, para proveito comum, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 03 notebooks da marca DELL, 01 notebook da marca LENOVO, 01 notebook da marca SAMSUNG, 01 mouse, 01 teclado, 01 fone de ouvido, 03 televisores da marca SAMSUNG, 55" e 65", e 4 monitores de vídeo da marca LG, bens pertencentes ao estabelecimento comercial Wit Holding.

Auto de prisão em flagrante (pág. 08); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 17/22 e 69/71); auto de exibição e apreensão (pág. 23 e 24/28); auto de entrega (págs. 29/30 e 31/32) e laudo pericial (págs. 333/336).

Por decisão proferida em 04 de fevereiro de 2022 (págs. 275/277), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (págs. 281/282, págs. 283/284 e págs. 285/286), o que os réus Eduardo e Gian Carlos fizeram por meio de seu advogado constituído (págs. 337/342) e o réu Renan o fez por meio da Defensoria Pública (págs. 371/374).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público formulou proposta de acordo de não persecução penal em favor dos acusados Gian e Eduardo, sem as condições por eles aceitas, em concordância com o defensor constituído, com homologação em juízo. Em relação ao réu Renan, em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa de Renan pleiteou pela absolvição, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da prática delitiva durante o repouso noturno, reconhecimento da tentativa e redução da pena no patamar máximo, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e fixação de regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente ao auto de reconhecimento fotográfico e ao relatório de investigação.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A representante da empresa vítima "M.L.B.", em sede administrativa, declarou que tomou conhecimento sobre o furto pela empresa de segurança que constatou que uma

porta havia sido arrombada e do interior foram subtraídos 05 notebooks das marcas DELL(3), LENOVO (1) e SAMSUNG (1), um mouse, um teclado e fone de ouvido, 03 televisores da marca SAMSUNG, 55" e 65" (2) e 04 monitores de vídeo da marca LG. Recebeu um telefonema da Polícia Militar sobre três indivíduos detidos num veículo que estavam os pertences da vítima. Por fim, compareceu à delegacia e reconheceu sem sombra de dúvidas os objetos da empresa, e se comprometeu a entregar imagens das câmeras de segurança que filmaram a ação dos acusados.

Em juízo, declarou que, na data dos fatos, durante a madrugada, os indivíduos entraram na empresa furtando equipamentos, sendo 05 notebooks, 03 televisores e 04 monitores. Eles entraram arrombando o cadeado que ficava trancando a porta. Assistiram as filmagens captadas pelas câmeras de segurança, mas não conseguiram identificar os acusados pois estavam encapuzados. Nas filmagens foi possível verificar a entrada de três indivíduos, assim como visualizaram um carro e uma moto rondando a empresa. A Polícia conseguiu recuperar os bens e acredita que o prejuízo advindo com a ação dos indivíduos foi por volta de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), fora os 04 monitores da marca LG que não foram recuperados. As notas de tais aparelhos não foram apresentadas na delegacia.

O representante da empresa vítima "E.L.M.", em sede administrativa, declarou que mora nos fundos da empresa e, na data dos fatos, foi acionado pela Guarda Municipal de que haveria uma porta de aço arrombada. Assim, foi até o local e constatou o furto de sete computadores da marca DELL modelos All In One, cinco mouses e teclados da mesma marca, um televisor de marca Samsung de 58" e sete óculos de sol. Dirigiu-se até o plantão policial da cidade de Americana e registrou os fatos. Por fim, recebeu a informação de que os acusados teriam sido detidos na cidade de Campinas e reconheceu por fotos sem sombra de dúvidas os itens subtraídos do estabelecimento.

Em juízo, declarou que o fato ocorreu enquanto a empresa estava fechada, mas não escutou barulhos, uma vez que estava nos fundos. Os indivíduos adentram o local por volta das 01h27min., arrombaram uma porta de aço e uma porta de vidro, subtraindo 07 computadores e 01 televisão. Quando os indivíduos estavam passando para o lado de fora, foram avistados por alguma pessoa que acionou a Guarda Municipal; porém, quando estes chegaram no local, os sujeitos já haviam evadido. Às 03h00min., a guarda lhe acionou e, assim, deu conta do prejuízo no local. Às 10h00min, foi informado que os objetos estavam na cidade de Campinas, razão pela recuperou todos os computadores e a televisão, mas estavam danificados. Informou que teve prejuízo com a porta arrombada, bem como com os consertos dos objetos. Pela câmera de segurança do estabelecimento avistou duas pessoas adentrando na loja; contudo, não conseguiu identificá-los, uma vez que eles estavam cobertos, encapuzados.

A testemunha Lucas Marques Meneses, policial militar, em sede administrativa, quanto aos fatos, declarou que, junto ao seu colega de farda estava em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo Renault Symbol transitando em alta velocidade. A equipe tinha conhecimento sobre o envolvimento do automóvel em questão em diversos delitos. Dessa forma, acompanharam o veículo que, ao perceber a presença da viatura, fugiu; todavia, adiante perdeu o controle e colidiu numa guia alta. Dentro do carro estavam os três acusados, que foram abordados e revistados. Em revista veicular foram encontrados diversos objetos tais como televisões, notebooks, teclado, um mouse, fone de ouvido, bem como ferramentas (corta frio, chaves de fenda etc). Ao serem indagados, assumiram o furto do imóvel, situado na rua Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira, nº 404, bairro Nova Campinas, ainda, relataram que dentro da residência do acusado Renan havia outros objetos produto de furtos. Assim, deslocou-se até a casa do réu e encontraram tais como televisões, computadores, notebooks, celulares e outros acessórios eletrônicos. Por fim, foi apurado que os acusados ingressaram na empresa vítima Wit Holding, mediante rompimento de obstáculos, e os acusados foram conduzidos à delegacia, assim como, o representante da empresa vítima que reconheceu sem sombra de dúvidas partes dos

objetos que estavam na casa do acusado Renan.

Em juízo, declarou que estava realizando patrulhamento pela região da Ponte Preta, junto com seu colega de farda, quando avistaram um veículo em alta velocidade. Em razão da atitude suspeita, foram no encalço do automóvel; porém os sinais de parada foram desobedecidos, razão pela qual iniciou acompanhamento. O acompanhamento se deu por quase todo o bairro de São Bernardo e o veículo conduzido pelos acusados colidiu em uma guia alta e a abordagem foi realizada. Em revista do veículo, foram localizados televisores e notebooks. Questionados, os acusados confessaram a prática do furto, bem como declararam que haviam praticado outro delito. Através de informações, descobriram outro furto na cidade de Americana, posto que, acionado, o representante da vítima compareceu na delegacia e reconheceu alguns dos objetos como sendo de sua propriedade. Durante abordagem, os indivíduos declararam que havia alguns produtos na residência do acusado Renan e, com o apoio de outras viaturas, compareceram no local e encontraram os referidos objetos. Ambos os representantes das vítimas reconhecem seus pertences. Por fim, declarou que os acusados utilizaram ferramentas para adentrarem nos locais.

A testemunha Magno Wendrell Bueno de Souza, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, esclareceu os fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

O acusado Gian Carlos Martines, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou os delitos, declarando estar arrependido acerca dos fatos. Está trabalhando como sucateiro.

O acusado Eduardo Augusto Ribeiro de Araujo, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou o delito referente aos dois furtos. Disse estar arrependido. Atualmente está trabalhando, ganhando R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Nunca foi preso ou processado anteriormente.

O acusado Renan José Libanio, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou a prática dos dois delitos. Estava passando por dificuldades financeiras, mas está arrependido. Já foi preso por um assalto anteriormente.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado os delitos imputados ao acusado Renan.

O conjunto probatório permite inferir que os acusados, previamente acordados e agindo com unidade de desígnio, subtraíram, para proveito comum, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 01 televisor, marca Samsung 58 polegadas, avaliado em R\$ 3.500,00, 07 computadores, marca DELL, avaliados em R\$ 10.800,00, 05 teclados de computador, marca DELL, avaliados em R\$ 195,00, 05 mouses, marca DELL, avaliados em R\$ 195,00, 07 óculo de sol sem marca aparente, bens pertencentes à Ótica Americana.

Ainda, no mesmo dia, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 03h30min, na Rua Doutor Paulo Castro Pupo Nogueira, n.º 404, Nova Campinas, no interior do estabelecimento comercial Wit Holding, situado nesta cidade e comarca de Campinas/SP, os acusados, previamente acordados e agindo com unidade de desígnio, subtraíram, para proveito comum, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 03 notebooks da marca DELL, 01 notebook da marca LENOVO,

01 notebook da marca SAMSUNG, 01 mouse, 01 teclado, 01 fone de ouvido, 03 televisores da marca SAMSUNG, 55" e 65", e 4 monitores de vídeo da marca LG, bens pertencentes ao estabelecimento comercial Wit Holding

Neste azo, a acusação se encontra plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair, para si ou para outrem, durante repouso noturno, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Embora as vítimas não tenham presenciado a ação delitativa, afirmaram que, por meio de imagens da câmera de segurança, puderam observar que havia mais de um indivíduo em seu estabelecimento comercial. Ademais, ambas também relataram que houve arrombamento para que os indivíduos obtivessem êxito na empreitada criminosa e, da ação, resultou dano ao patrimônio e prejuízo para realização dos consertos necessários.

Registre-se, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, este foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão dos acusados, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266)

Outrossim, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não bastasse, os réus confessaram a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que os acusados, pessoas maiores, capazes e no gozo de suas faculdades mentais, estavam assistidos por seus Defensores.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Importante frisar que as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondentes ao rompimento de obstáculo e concurso de agentes, restaram devidamente comprovadas pela palavra da vítima e das testemunhas, devendo ser reconhecidas.

Registre-se que a prova oral é suficiente para suprir a ausência de laudo pericial do local dos fatos, atestando que houve, de fato, o efetivo arrombamento para ingresso no estabelecimento.

Neste sentido: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AMPARADO NO PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCENTE. GRAU DE REPROVABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS E VISIBILIDADE DA DESTRUIÇÃO DO OBSTÁCULO. JANELA DE VIDRO QUEBRADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PARA QUE SE POSSA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FAZ-SE MISTURAR A ANÁLISE DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, QUAIS SEJAM: O VALOR IRRISÓRIO DO BEM SUBTRAÍDO E EVENTUAIS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE, RESPECTIVAMENTE. 2. HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O RECORRENTE É CONHECIDO POR EFETUAR FURTOS NAQUELA LOCALIDADE, ALÉM DE SER REINCENTE, FATOS QUE DEMONSTRAM SUA CONTUMÁCIA DELITIVA, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA, PORQUANTO CRIMINOSOS PERSISTENTES NA PRÁTICA CRIMINOSA SERIAM BENEFICIADOS POR UM INSTITUTO, QUE SE APLICADO, DARIA À SOCIEDADE A SENSACÃO DE IMPUNIDADE. 3. EM RECENTES JULGADOS DESTA COLETA CÂMARA CRIMINAL, RESTOU ASSENTADO QUE DESPICIENDO A PROVA PERICIAL, SE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO É VISÍVEL E AS PROVAS TESTEMUNHAIS CONFIRMAM SUA OCORRÊNCIA, COM A RESSALVA DE MEU POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE O TEMA. 4. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FIXAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, EIS QUE AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DESCRITAS NO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL. 5. RECONHECIDAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCENTE, INCABÍVEL A SUA COMPENSAÇÃO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJ-DF - APR: 149617820088070006 DF 0014961-78.2008.807.0006, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/08/2009, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2009, DJ-e Pág. 166).

Ainda, neste ínterim: "Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes empregados"(RT 535/323).

Cumprе destacar que os objetos apreendidos com os acusado e periciados, conforme laudo de págs. 333/336, corrobora a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo, uma vez que utilizados para adentrar nos estabelecimentos vítimas.

De igual forma, a qualificadora referente ao concurso de agentes, restou devidamente comprovada aos autos pelo robusto conjunto probatório.

Nesta diretriz: "Qualifica o crime de furto ter sido ele praticado mediante o concurso de duas ou mais pessoas, o que denota maior periculosidade dos concorrentes. Não exigindo a lei que o crime seja executado por duas ou mais pessoas, configura-se a qualificadora mesmo que, havendo partícipe, a fase executiva fique a cargo de apenas uma pessoa" (Código penal interpretado / Julio Fabbrini Mirabete / Renato N. Fabbrini 6. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007).

E, ainda: "Em sendo o delito praticado por duas ou mais pessoas, é de regra a aplicação da qualificadora a que alude o inciso IV do § 4º do art. 155, do CP, dado seu caráter objetivo" (RDJ 5/194).

Sendo assim, como se observa, o delito em tela configura-se como qualificado, tendo em vista a perfeita subsunção entre a situação fática e o plano concreto correspondente aos incisos I e IV do §4º do artigo 155 do Código Penal.

Nesta diretriz, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Ademais, será considerada no terceiro momento de fixação da pena a causa de aumento constante do §1º do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista a prática do furto durante o repouso noturno.

Cumprе frisar, também, que já é entendimento pacífico em nossa jurisprudência, a aplicação da majorante prevista no §1º, do artigo 155 do Código Penal, nos casos de furtos cometidos em estabelecimento comercial, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: "HABEAS CORPUS. ART. 155, §1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no §1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado." (STJ-HC: 191300MG2010/0216339-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2012, T5-QUINTATURMA, Data de

Publicação: DJe26/06/2012).

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Como é cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária, sobretudo a do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vem adotando, em relação ao momento consumativo do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Apprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam quando o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO.MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSO E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

E ainda, nesse diapasão, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. "A Terceira Seção desta Corte, ao apreciar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.524.450/RJ, firmou o entendimento no sentido de que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (AgRg no REsp n. 1.483.770/RS, Sexta Turma, Rel.Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/2/2016). Agravo regimental desprovido."(STJ - AgRg no REsp: 1654327 MG 2017/0032762-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017).

Consigna-se, ainda, que os delitos foram praticados em continuidade delitiva.

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Data vênha aos esforços da digna Defensora, a condenação do acusado Renan é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Para o acusado RENAN JOSÉ LIBANIO.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base, para cada um dos delitos, acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em vista as circunstâncias do delito e a incidência de duas qualificadoras, demonstrando maior periculosidade dos agentes.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência (proc. 3027307-70.2013.8.26.0114 - págs. 80/81), com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, verificada a causa de aumento referente ao repouso noturno, majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Há que se atentar que os delitos foram praticados na forma do artigo 71 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR RENAN JOSÉ LIBANIO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena, uma vez que reincidente, sendo ineficaz a aplicação de regime mais brando. Pelo mesmo motivo não poderá recorrer em liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu Renan no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA